

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 198/2530

นางสว่างศรี ศรีลัมพ์

โจทก์

ร้อยตำรวจเอกชัยยุทธ โชติกมาศ

ผู้ร้อง

นางกาญจนา ดิษยวรรณ

จำเลย

ร้อยตำรวจเอกชัยยุทธ โชติกมาศ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ป.วิ.อ. มาตรา 119, มาตรา 15

ความว่า ศาลฎีกามีคำสั่งให้ผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระอีก 260,000 บาท มาวางศาล ผู้ร้องจึงขอนำหลักประกันเดิมซึ่งผู้ร้องได้นำมาวางไว้ต่อศาลเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2526 ซึ่งมีมูลค่าทั้งสิ้น 473,650 บาท มาเป็นหลักประกันในชั้นขอทุเลาการชำระเบี้ยปรับครั้งนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรียังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยมีผู้ร้องกับพวกเป็นผู้ประกันในราคาประกัน 400,000 บาท ต่อมาผู้ร้องกับพวกผิดสัญญาประกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปรับนายประกันฯลฯ ผู้ร้องกับพวกได้ผ่อนชำระค่าปรับต่อศาลชั้นต้นไว้แล้วรวมเป็นเงิน 140,000 บาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้มีการลดค่าปรับลง โดยสั่งปรับนายประกันไม่เกิน 150,000 บาท ฯลฯ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า หากนำตัวจำเลยมาส่งศาลได้ จะลดค่าปรับให้ ชั้นนี้ยังไม่มีเหตุอันสมควรลดค่าปรับให้ ให้ยกคำร้อง (อันดับ 111)

ผู้ร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลฎีกาสั่งคำร้องว่า ถ้าผู้ร้องกับพวกผู้ค้าประกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระอีก 260,000 บาท มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการชำระเบี้ยปรับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง (อันดับ 156,155,163)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 164 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

ศาลฎีกามีคำสั่งในเรื่องนี้ไว้แล้วว่าให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาหลักประกัน จึงให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

ศาลฎีกามีคำสั่งในเรื่องนี้ไว้แล้วว่าให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้พิจารณาหลักประกัน จึงให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวยการ อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ